

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 rabia I 1425 – 11 mai 2004

147^{ème} année

N° 38

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un sous-directeur.....	1251
Nomination d'un chef de division.....	1251

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-1047 du 3 mai 2004 , portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran...	1251
Décret n° 2004-1048 du 3 mai 2004 , portant ratification de la convention d'assistance administrative mutuelle et de coopération dans le domaine des douanes entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran.....	1251
Décret n° 2004-1049 du 3 mai 2004 , portant ratification de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Populaire de Chine d'un don au gouvernement de la République Tunisienne.....	1251
Décret n° 2004-1050 du 3 mai 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale du montant de l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service allouée à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères au titre de l'année 2004.....	1252
Nomination d'un inspecteur directeur.....	1252
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des affaires étrangères.....	1252
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché administratif des affaires étrangères.....	1252
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire administratif des affaires étrangères.....	1253

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	1253
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	1253
Ministère des Affaires Religieuses	
Nomination d'un sous-directeur.....	1254
Ministère des Finances	
Liste de promotion au grade de contrôleur des finances de deuxième classe au titre de l'année 2003.....	1254
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2004-1053 du 3 mai 2004 , portant modification du décret n° 96-916 du 8 mai 1996, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelle de terre sises à imadet Kef Ghrab, délégation de Joumine, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Z'raris.....	1254
Décret n° 2004-1054 du 3 mai 2004 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Akkouda, Kalâa Séghira, Enfidha, Kalâa Kébira et Sousse Jawhara).....	1256
Décret n° 2004-1055 du 3 mai 2004 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tozeur (délégations de Dégouèche, Tozeur et Hézoua).....	1256
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 mai 2004, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de Faouar Snoussi de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana.....	1258
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Décret n° 2004-1056 du 3 mai 2004 , fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la société nationale des chemins de fer tunisiens.....	1258
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Décret n° 2004-1057 du 8 mai 2004 , relatif au déclassement de terrains situés dans le parc archéologique national de Carthage Sidi Bou Saïd	1260
Ministère des Sports	
Arrêté du ministre des sports du 4 mai 2004, portant délégation de signature.....	1261
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2004-1058 du 3 mai 2004 , portant modification du décret n° 92-1206 du 22 juin 1992 relatif à l'organisation de l'exploitation des officines de détail.....	1261
Nomination de professeurs hospitalo-universitaires en médecine.....	1265
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 4 mai 2004, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective cadre.....	1265
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination du directeur général du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation.....	1271
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Décret n° 2004-1061 du 3 mai 2004 , fixant la rémunération des différents travaux de l'examen national en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures de révision comptable.....	1271
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	1271
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 mai 2004, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	1271
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut national des sciences et technologies de la mer.....	1272

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1045 du 4 mai 2004.

Monsieur Faïçal Kazez, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des budgets et de l'analyse de la gestion à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-1046 du 4 mai 2004.

Monsieur Ammar Ltifi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Gabès, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-1047 du 3 mai 2004, portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-19 du 15 mars 2004, portant approbation de la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue, à Téhéran le 16 juillet 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran,

Vu la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue, à Téhéran le 16 juillet 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Décrète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Téhéran, le 16 juillet 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1048 du 3 mai 2004, portant ratification de la convention d'assistance administrative mutuelle et de coopération dans le domaine des douanes entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-20 du 15 mars 2004, portant approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle et de coopération dans le domaine des douanes, conclue, à Tunis le 7 février 2003, entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran,

Vu la convention d'assistance administrative mutuelle et de coopération dans le domaine des douanes, conclue, à Tunis le 7 février 2003, entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran.

Décrète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention d'assistance administrative mutuelle et de coopération dans le domaine des douanes, conclue, à Tunis le 7 février 2003, entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1049 du 3 mai 2004, portant ratification de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Populaire de Chine d'un don au gouvernement de la République Tunisienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine, relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Populaire de Chine d'un don au gouvernement de la République Tunisienne, conclu à Tunis le 26 décembre 2003.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine, relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Populaire de Chine d'un don au gouvernement de la République Tunisienne, conclu à Tunis le 26 décembre 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1050 du 3 mai 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale du montant de l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service allouée à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 81-209 du 16 février 1981, portant institution d'une indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service allouée à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-663 du 13 mai 1991 et le décret n° 93-2307 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu le décret n° 2002-2836 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service allouée à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1217 du 2 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service allouée à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1er juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service allouée à certaines catégories des personnels d'exploitation des télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Inspecteur central du chiffre des affaires étrangères	32.000 dinars
Inspecteur du chiffre des affaires Etrangères	29.000 dinars
Attaché du chiffre des affaires étrangères	25.000 dinars
Secrétaire du chiffre des affaires étrangères	20.000 dinars

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-1051 du 4 mai 2004.

Monsieur Nabil Ammar, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur directeur d'administration centrale à l'inspection générale au ministère des affaires étrangères.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 10 septembre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 28 juin 2004 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 mai 2004.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Tunis, le 6 mai 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché administratif des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 10 septembre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché administratif des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché administratif des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 28 juin 2004 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 mai 2004.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à neuf (9).

Tunis, le 6 mai 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire administratif des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 30 août 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire administratif des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire administratif des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 28 juin 2004 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 mai 2004.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à onze (11).

Tunis, le 6 mai 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier des agents du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 28 juin 2004 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 mai 2004.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à quatorze (14).

Tunis, le 6 mai 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier des agents du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 28 juin 2004 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 mai 2004.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à trois (3).

Tunis, le 6 mai 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATION

Par décret n° 2004-1052 du 4 mai 2004.

Monsieur Samir Khedhiri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des services commun au ministère des affaires religieuses.

MINISTERE DES FINANCES

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des finances de deuxième classe au titre de l'année 2003

- Houcine Lidarsa,

- Jalel Ismaâli.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2004-1053 du 3 mai 2004, portant modification du décret n° 96-916 du 8 mai 1996, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelle de terre sises à imadet Kef Ghrab, délégation de Joumine, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Z'raris.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 96-916 du 8 mai 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelle de terre sises à imadet Kef Ghrab, délégation de Joumine, gouvernorat de Bizerte et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Z'raris,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications énoncées au tableau parcellaire du décret n° 96-916 du 8 mai 1996, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à imadet Kef Ghrab, délégation de Joumine, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Z'raris, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	La parcelle n° 1 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 1486 Bizerte	1486 Bizerte	163 h 90 a 00 ca	65 a 42 ca	1- Mohamed Hédi Ben Abdennebi Ben Haj Ahmed Kaâbi 2- Mongia 3- Nabiha, les deux dernières filles de Haj Omar Ben Mohamed Sadok Ouakidi 4- Habiba 5- Mustapha, les deux derniers enfants de Mabrouk Ben Abdallah Khemiri 6- Noura 7- H'mida 8- Abderrazzak 9- Jalel 10- Moufida 11- Saliha 12- Chéhir, les sept derniers enfants de Hassan Ben Mohamed Ben Abdallah Kaâbi 13- Sallouha Bent Abdennebi Ben Ahmed Ben Haj Ammar Kaâbi 14- Mounir 15- Samira 16- Khaled 17- M'barka 18- Hanoun, les cinq derniers enfants de Lazhar Ben Mabrouk Khemiri 19- M'henia Bent Hassouna Ben Abdallah Khemiri 20- Ridha 21- Jameleddine 22- Nejoua les trois derniers enfants de Mohamed Sadok Ben Mabrouk Khemiri 23- Ahmed Ben Hammouda Ben Abdallah Jouini 24- Abdallah Ben Houcine Ben Ahmed Maghrebi 25- Tayeb Ben Habib Ben Tayeb Bjaoui 26- Wejden Bent Fethi Khemiri

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	Les parcelles n° 11,8,2 et 7 conformes à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 1485 Bizerte	10166/1485 Bizerte	391h 90a 00ca	07h 64a 83 ca	1- Fatma Bent Béchir Ben Mohamed Ben Mustapha 2- Monjia 3- Nebiha les deux dernières filles de Haj Omar Ben Mohamed Sadok Ouakidi 4- Habiba 5- Mustapha, les deux derniers enfants de Mabrouk Ben Abdallah Ben Mabrouk Khemiri 6- Noura 7- Hamida 8- Moufida 9- Saliha, les quatre dernières filles de Hassan Ben Mohamed Ben Abdallah Kâabi 10- Abderrazzak 11- Jalel 12- Chehir, les trois derniers enfants de Hassan Ben Mohamed Ben Abdallah Khemiri 13- M'barka 14- Hanoun, les deux derniers enfants de Lazhar Ben Mabrouk Khémiri 15- Sadok Ben Salah Ben Ahmed Hammemi 16- M'henia Bent Hassouna Ben Abdallah Khémiri 17- Ridha 18- Jameleddine 19- Najoua, les trois derniers enfants de Mohamed Sadok Ben Mabrouk Khémiri 20- Abdallah Ben Houssine Ben Ahmed Maghrebi 21- Ajmia Bent Mohamed Ben Sâad Hammemi 22- Zâara 23- Habiba 24- Chedhli 25- Romdhane, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Ahmed Ben Abbès Hammemi 26- Mohsen 27- Najet, les deux derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Sadok Ouakidi 28- Taieb 29- Sadok, les deux derniers enfants de Salah Ben Ahmed Hammemi 30- Ali Ben Youssef Ben Neoui Jouini 31- Ibrahim Ben Youssef Ben Neoui Jouini 32- Mounir 33- Khaled 34- Samira, les trois derniers enfants de Lazhar Ben Mabrouk Khémiri 35- Wejden Bent Fethi Ben Lazhar Khémiri 36- Mohamed Atef Ben Noureddine Ben Mohamed Halwani
6	Les parcelles n° 10,4 et 5 conformes à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 1484 Bizerte	1484 Bizerte	136h 87a 90 ca	02h 98a 98ca	1- Habiba 2- Mustapha, enfants de Mabrouk Ben Abdallah Ben Mabrouk Khémiri 3- Fayçal Ben Ali Ben Houcine Ben Dhiab 4- Noura 5- Abderrazak 6- Hamida 7- Jalel 8- Moufida 9- Saliha 10- Chéhir, les sept derniers enfants de Hassen Ben Mohamed Ben Abdallah Kaâbi 11- Wejden Bent Fethi Ben Lazhar Ben Mabrouk Khemiri 12- Mounir 13- Samira 14- Khaled 15- M'barka 16- Hanoun, les cinq derniers enfants de Lazhar Ben Mabrouk Khémiri 17- Mhenia Bent Hassouna Ben Abdallah Khémiri 18- Ridha 19- Jameleddine 20- Nejoua, les trois derniers enfants de Mohamed Sadok Ben Mabrouk Khémiri 21- Hassan 22- Abdelkader 23- Hamda, les trois derniers enfants de Ammar Ben Hassan Houiji 24- Mohamed Ben Ali Ben Messaoud M'liki 25- Taher 26- Hédi 27- Touhami 28- Mustapha 29- Messaoud 30- Brik, les six derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Messaoud M'liki 31- Beya Bent Boujemâa Ben Hassan Houiji 32- Habib 33- Romdhane 34- Naouara, les trois derniers enfants de Ali Ben Romdhane Hedhli

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1054 du 3 mai 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Akkouda, Kalâa Séghira, Enfidha, Kalâa Kébira et Sousse Jawhara).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse du 20 et 27 novembre, 4 et 20 décembre 2003 et 20 février 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès du verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Akkouda, Kalâa Séghira, Enfidha, Kalâa Kébira et Sousse Jawhara), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Fokaiya Délégation de Akkouda	96210	24283
2	Sans nom	Secteur de la Médina Délégation de Kalâa Séghira	106	24284
3	Sans nom	Secteur de Gमित Ouest Délégation d'Enfidha	5757	23628
4	Sans nom	Secteur de Zaârna Est Délégation de Kalâa Kébira	248	25180
5	El Hmada El Kébira	Secteur d'El Fokaiya Délégation de Akkouda	31485	25707
6	Sans nom	Secteur de Hédi Chaker Délégation de Sousse Jawhara	1002	25240

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1055 du 3 mai 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tozeur (délégations de Déguèche, Tozeur et Hézoua).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1698 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tozeur,

Vu le décret n° 99-93 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Tozeur,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tozeur du 26 mars 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tozeur (délégations de Dégouèche, Tozeur et Hézoua), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Ennemlet Délégation de Dégouèche	27384	24172
2	Sans nom	Secteur de Bou-Helèl Délégation de Dégouèche	133904	24680
3	Sans nom	Secteur de Ras Dheraâ Délégation de Tozeur	35455	27108
4	Sans nom	Secteur de Ras Dheraâ Délégation de Tozeur	70223	27109
5	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	2843	26672
6	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	2765	26673
7	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	40238	26670
8	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	27573	26669
9	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	3551	26674
10	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	2717	26675
11	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	105790	26676
12	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	41329	26828
13	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	35193	26829
14	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	7486	26677
15	Sans nom	Secteur de Hézoua Délégation de Hézoua	74601	26830

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 mai 2004, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de Faouar Snoussi de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-2410 du 8 octobre 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Faouar Snoussi,

Vu l'arrêté du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Faouar Snoussi,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Siliana le 22 février 2003.

Arrête :

Article premier. – Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Faouar Snoussi de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana et annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Décret n° 2004-1056 du 3 mai 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969, portant approbation du statut de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 75,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 98-90 du 2 novembre 1998, relative à la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 93-2121 du 25 octobre 1993, relatif à la composition du conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif et considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998, le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1780 du 14 septembre 1998, relatif au changement de la dénomination de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 99-2318 du 11 octobre 1999, portant approbation de la convention de concession du domaine public des chemins de fer, conclue, le 9 septembre 1999, entre l'Etat et la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 2000-1230 du 5 juin 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 2001- 2621 du 9 novembre 2001, portant fixation du cahier des charges déterminant les conditions d'exécution par la société nationale des chemins de fer tunisiens des services commerciaux et des services de transport ferroviaire à caractère public, le cadre général de la relation de l'Etat avec la société, les mécanismes et les conditions d'octroi du concours financier de l'Etat avec la société au titre des investissements en infrastructure ainsi que les compensations financières d'exploitation au titre des obligations à caractère public,

Vu le décret n° 2002- 422 du 14 février 2002, fixant l'organigramme de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n°2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Titre premier

Organisation administrative

Article premier. - La société nationale des chemins de fer tunisiens est administrée par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général désigné par décret sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport.

Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les pouvoirs nécessaires lui permettant de diriger la société conformément à la législation en vigueur. Cette délégation ne peut porter sur les questions relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration.

Art. 2. - Outre le président-directeur général, le conseil d'administration se compose des membres suivants :

- un représentant du Premier ministère,
- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- deux représentants du personnel de la société (un représentant des cadres et un représentant du reste du personnel).

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport sur proposition des ministères concernés et de la banque centrale de Tunisie, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, les représentants du personnel sont désignés parmi le personnel de la société sur proposition de l'organisation syndicale concernée.

Le président du conseil peut inviter, pour consultation, toute personne compétente et dont l'avis est considéré utile aux travaux du conseil d'administration.

Art. 3. - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la périodicité de ses réunions, son fonctionnement, la fixation de son ordre du jour, la prise et le suivi de ses décisions.

Art. 4. - Le président-directeur général est chargé de la préparation, le suivi des travaux du conseil d'administration, de la mise en oeuvre de ses décisions et propositions. Il assure la direction technique, administrative et financière de la société et d'une manière générale toutes les attributions qui lui sont régulièrement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente la société auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires, et ce, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel conformément au statut particulier du personnel de la société et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

TITRE II

Organisation financière

Art. 5. - Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement.

1- Le budget de fonctionnement de la société comprend :

A – En recettes :

- les revenus provenant des services assurés par la société dans le cadre de l'exercice ordinaire de ses missions,
- les montants compensatoires accordés par l'Etat à la société en contrepartie des obligations de service public, de l'application de la tarification préférentielle et du transport gratuit de certaines catégories de voyageurs,

- les redevances, loyers et revenus des autorisations d'occupation temporaire et les ressources diverses provenant du domaine public objet de la concession,

- les revenus du patrimoine de la société et les dividendes,

- les revenus des dons et legs,

- les ressources diverses.

B - En dépenses :

- les dépenses de gestion, de maintenance et d'exploitation,

- les charges financières de quelque nature qu'elles soient,

- toutes les autres dépenses de gestion,

- les amortissements des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la société,

- la redevance de concession du domaine public des chemins de fer,

- les dépenses diverses.

2 - Le budget d'investissement comprend :

A - En recettes :

- les surplus d'exploitation,

- les dotations de remboursement des crédits,

- les dotations et les subventions accordées par l'Etat dans le cadre des dotations inscrites à son budget,

- les emprunts que la société est autorisée à contracter,

- les revenus provenant de la vente des biens meubles et immeubles,

- les recettes diverses.

B - En dépenses :

- les dépenses d'acquisition ou de constitution de l'infrastructure et de la superstructure ou de son extension et de sa maintenance,

- les dépenses d'acquisition pour renouvellement ou extension du matériel et équipements,

- les dépenses relatives aux études,

- les participations financières éventuelles,

- le remboursement des crédits,

- les dépenses diverses.

Le conseil d'administration ne peut contracter des emprunts avec garantie ou émettre des emprunts obligataires qu'après l'obtention d'une autorisation du ministère des technologies de la communication et du transport.

Art. 6. - La comptabilité de la société est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L'année comptable commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

Titre III

Tutelle de l'Etat

Art. 7. - Le ministère des technologies de la communication et du transport exerce la tutelle sur la société conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 8. - La société communique au Premier ministre, au ministère des finances et au ministère du développement et de la coopération internationale les documents et les données prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 9. - Il est désigné auprès de la société un contrôleur d'Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant la société et concernant toutes les questions ayant un impact financier sur la société. Les avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

Art. 10. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 11. - Les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

Décret n° 2004-1057 du 8 mai 2004, relatif au déclassement de terrains situés dans le parc archéologique national de Carthage Sidi Bou Saïd.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, relatif aux attributions du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 85-1246 du 7 octobre 1985, relatif au classement du site de Carthage, tel que modifié par le décret n° 95-2074 du 21 octobre 1995,

Vu le décret n° 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du patrimoine,

Vu l'avis de la commission nationale du patrimoine,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre du tourisme et de l'artisanat, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclassées du "parc archéologique national de Carthage Sidi Bou Saïd", les parcelles de terrains entourées d'un liseré vert sur le plan des travaux particuliers divers - T-P-D ci-joint et citées ci-après, selon les indications suivantes :

Titre foncier	Superficie en m2	Propriétaire
83966 Tunis	955 m2	Jadelmoula Ben Abdessalem
89379	249 m2	El Maki et Yousr Bent Hassen El Karoui
84481 Tunis	865 m2	Lassaâd Ben Hachemi El Kilani

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent tenir compte des dispositions prévues au présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du tourisme et de l'artisanat, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES SPORTS

Arrêté du ministre des sports du 4 mai 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-1374 du 9 juin 2001, chargeant Monsieur Mustapha H'mila, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, des fonctions de directeur de la gestion des documents et de la documentation au ministère des sports,

Vu le décret n° 2003-1149 du 26 mai 2003, portant organisation du ministère des sports,

Vu le décret n° 2004-68 du 14 janvier 2004, portant nomination de Monsieur Abdallah Kaâbi ministre des sports.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mustapha H'mila, directeur de la gestion des documents et de la documentation, est autorisé à signer, par délégation du ministre des sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mustapha H'mila est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité, et ce, dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2004.

Le ministre des sports

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2004-1058 du 3 mai 2004, portant modification du décret n° 92-1206 du 22 juin 1992 relatif à l'organisation de l'exploitation des officines de détail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992,

Vu le décret n° 92-1206 du 22 juin 1992, portant organisation de l'exploitation des officines de détail, tel que modifié par le décret n° 93-1448 du 3 juillet 1993,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9 et 17 du décret suscité n° 92-1206 du 22 juin 1992, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 93-1448 du 3 juillet 1993, ainsi que ses annexes sont abrogées et remplacées par les dispositions et l'annexe suivantes :

Article 3 (nouveau) : Pour les délégations et les communes dépourvues de pharmacies de catégorie "A" et pour les communes dépourvues de pharmacies de catégorie "B", l'installation de la première officine de détail de l'une ou l'autre catégorie est libre.

Article 4 (nouveau) : Le nombre des autorisations d'officines de catégorie "A" est calculé sur la base de la population des délégations.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent du présent article, le nombre des autorisations d'officines de catégorie "A" pour les communes de Tunis, Sousse, Sfax, Sakiet Eddayer ainsi que les communes de Zaouiet Sousse, Ksibet et Thrayet et Ezzouhour du gouvernorat de Sousse, est calculé sur la base de la population de chaque commune.

Article 5 (nouveau) : Les délégations sont classées sur la base du chiffre d'affaires moyen des officines par habitant dans chaque délégation, en six zones et énumérées à l'annexe du présent décret.

Article 6 (nouveau) : Pour les délégations, il est accordé une autorisation d'ouverture d'une officine de détail de catégorie "A" sur la base des tranches de populations suivantes :

Zone I : une officine par tranche semi entière de 4.000 habitants.

Zone II : une officine par tranche semi entière de 6.000 habitants.

Zone III : une officine par tranche semi entière de 8.000 habitants.

Zone IV : une officine par tranche semi entière de 12.000 habitants.

Zone V : une officine par tranche semi entière de 16.000 habitants.

Zone VI : une officine par tranche semi entière de 24.000 habitants.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il est accordé une autorisation d'ouverture d'une officine de détail de catégorie "A" dans les communes de Tunis, Sousse, Sfax, Sakiet Eddayer ainsi que les communes de Zaouiet Sousse, Ksibet et Thrayet et Ezzouhour du gouvernorat de Sousse sur la base des tranches de populations suivantes :

- les communes de Tunis et Sousse : une officine par tranche semi entière de 3.600 habitants.

- les communes de Sfax, Sakiet Eddayer, Zaouiet Sousse, Ksibet, Thrayet et Ezzouhour : une officine par tranche semi entière de 4.000 habitants.

En application du principe de la tranche semi entière mentionné au présent décret, l'autorisation d'ouverture d'une nouvelle pharmacie est accordée, pour chaque tranche, lorsque l'augmentation de la population atteint 50 % du *numerus clausus* relatif à chaque zone conformément aux dispositions du présent décret.

Article 9 (nouveau) : Le nombre des autorisations d'ouverture d'officines de détail de catégorie "B" est calculé sur la base de la population de chaque commune à raison d'une officine par tranche semi entière de 60.000 habitants.

Article 17 (nouveau) : Pour les délégations nouvellement créées après la promulgation du présent décret, leur appartenance à l'une des zones définies à l'article 6 se fait selon les critères suivants :

1) en cas de création d'une délégation à partir d'une seule délégation, la nouvelle délégation sera classée dans la même zone que l'ancienne,

2) en cas de création d'une délégation à partir de deux délégations ou plus, la nouvelle délégation sera classée dans la zone de la délégation ayant la tranche la plus élevée de la population,

La classification par zone des délégations et des communes est révisée périodiquement dans une période ne dépassant pas au maximum dix ans à partir de la dernière révision .

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. - Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

ZONE I	ZONE II	ZONE III	ZONE IV	ZONE V	ZONE VI
ARIANA MEDINA	AKOUDA	BEJA NORD	AGAREB	BARGOU	AIN DRAHAM
BEN AROUS	BEN GUERDANE	BEJA SUD	BEMBLA	BENI HASSENE	AMDOUN
BIZERTE NORD	BENI KHALLED	BEKALTA	BIR EL IFFAY	BIR ALI BEN KHLIFA	BALTA BOUAOUANE
CARTHAGE	BENI KIHAR	BIR LAJMAR	BIR MCHARGUA	BOUARADA	BATTAN
EZZAHRA	DAR CHAABANE	BOUARGOUB	BORJ EL AMRI	BOUFICHA	BENI KHEDEACHE
GABES MEDINA	EL ALIA	BOUMHIEL BASSATIN	CHERARDA	BOUMERDAS	BIZERTE SUD
HAMMAM SOUSSE	EL MOUROUJ	BOUSSALEM	DOUZ	DAHMANI	BOUROUIS
HAMMAM LIF	FOUCHANA	CHIEBBA	EL HAMMA	DEGUECH	CHEBIKA
HAMMAMET	GABES OUEST	CITE ETILAMEN	EL HAOUARIA	EL GUETAR	CHORBANE
HOUMET SOUK	GAFSA SUD	DOUAR IHICHER	EL MIDA	EL HANCHIA	EL ALA
JERBA MIDOUN	GROMBALIA	EL FAHIS	FERIANA	EL KSAR	EL AMRA
LA MARSA	JEMMAL	EL JEM	GABES SUD	EL MNHILA	FAOUAR
LA GOULETTE	KAIROUAN NORD	ENFIDHA	HAMMAM CHATT	GHARDMAOU	FERNANA
LE BARDO	KASSERINE NORD	EZZOUHOUR (Kasserine)	JEBENIANA	GOUBELAT	FOUSSANA
LE KRAM	KELBIA	GAAFOUR	JERBA AHIM	HAIDRA	GHEZALA
MANOUBA	KSAR HELLAL	GANNOUCH	JERISSA	HAJEB EL AYOUN	GHRIBA
MEDENINE NORD	LE KEF EST	GHAR EL MELJI	KALAAT SENANE	JARZOUNA	ILAFFOUZ
MIGRINE	MEDINA JEDIDA	GHOMRASSEN	KEBILI NORD	JELMA	HBIRA
MENZEL BOURGUIBA	MENZEL BOUZELFA	ILAMMAM GHEZAZ	KERKENNAH	KALAA KHASBA	JENDOUBA NORD
MONASTIR	RAOUEJ	HERGLA	MAKTHAR	KSOUR ESSAF	JOUMINE
NABEUL	SIDI BOUZID OUEST	JEDAIDA	MARETH	LAROUSA	KEBILI SUD
RADES	SLIMENE	JENDOUBA	M'DHILA	MATMATA JEDIDA	KESRA
SAHLINE	TEBOULBA	KAIROUAN SUD	MEKNASSY	MEZZOUNA	KRIB
SAKIET EZZIT	ZAGHOUAN	KALAA KEBIRA	METLAOUI	OUERDANINE	KSOUR
SFAX SUD	ZARZIS	KALAA SGHIRA	NADHOUR	OULED CHAMEKH	LE KEF OUEST
TATAOUINE SUD		KALAAT ANDALOUS	NEFTA	ROUHIA	MEDENINE SUD
		KONDAR	OULED HIAFFOUZ	SAKIET SIDI YOUSSEF	MEJEL BELABBES
		KORBA	OUM LARAIES	SBEITLA	MELLOULECH
		KSIBET MADIOUNI	REDEYEF	SBIBA	MENZEL BOUZAYENE
		M'HAMMIA	SAOUAF	SERS	MENZEL CHAKER
		MAHDIA	SIDI BOU ALI	SIDI AMOR BOUHAJLA	NEBEUR
		MAHRES	SKHIRA	SIDI EL HANI	NEFZA
		MATEUR	SOUASSI	SOUK LAHAD	OUED MLIZ
		MEJEZ EL BAB	TINJA	TAJEROUINE	OUESLATIA

ZONE I	ZONE II	ZONE III	ZONE IV	ZONE V	ZONE VI
		MENZEL JEMIL		TEBOURSOUK	REGUEB
		MENZEL TEMME		THALA	SABELET OULED ASKER
		METOULA		ZERAMDINE	SBIKHA
		MOKNINE		ZRIBA	SEJNANE
		MORNAG			SENEB
		MORNAGULA			SIDI ALI B.NASRALAH
		MSAKEN			SIDI ALI BEN AOUN
		OUED ELLIL			SIDI ALOUANE
		RAS JEBEL			SIDI BOUZID EST
		REMADA			SIDI MAKHLOUF
		SAYADA LAMITA BOHJAR			SILIANA SUD
		SIDI THIABET			SMAR
		SILIANA NORD			SOUK JEDID
		SOUKRA			TATAOUINE NORD
		TABARKA			TESTOUR
		TAKELSA			THIBAR
		TEBOURBA			UTIQUE
		THYNA			
		TOZEUR			

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1059 du 3 mai 2004.

Sont nommés professeurs hospitalo-universitaires en médecine, les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dont les noms suivent, et ce, à compter du 14 décembre 2003 :

1- Sciences fondamentales et mixtes :

Nom et prénom	Spécialité	Faculté de médecine
Chadly Ali	Médecine légale	Monastir
Masmoudi Mohamed Larbi	Médecine de travail	Sfax
Kchir Mohamed Nidhameddine	Anatomie et cytologie pathologiques	Tunis
Ben Miled Khaoula épouse Mrad	Radio-diagnostic	Tunis
Haouet Slim	Anatomie et cytologie pathologiques	Tunis
Gargouri Jalel	Hématologie	Sfax
Hsairi Mohamed	Médecine préventive et communautaire	Tunis
Boukadida Jalel	Microbiologie	Sousse

2- Sciences cliniques :

Nom et prénom	Spécialité	Faculté de médecine
Nouira Samir	Réanimation médicale	Monastir
Kesraoui Agnes épouse Hamzaoui	Pneumologie	Tunis
Denguezli Mohamed	Dermatologie	Sousse
Maherzi Ahmed	Pédiatrie	Tunis
Bouaziz Mounir	Réanimation médicale	Sfax
Megdiche Mohamed Lamine	Pneumologie	Tunis
Charfi Chahnez épouse Triki	Neurologie	Sfax
Bahri Bacima épouse Fazaâ	Dermatologie	Tunis
Ben Hmida Mohamed	Néphrologie	Sfax
Zili Jameleddine	Dermatologie	Monastir
Amara Narjess épouse Khalfallah	Médecine interne	Tunis
Khelif Abderrahim	Hématologie	Sousse
Benna Farouk	Radiothérapie	Tunis
Boubaker Jalel	Gastro-entérologie	Tunis

Nom et prénom	Spécialité	Faculté de médecine
Richez Catherine épouse Dziri	Médecine physique et réadaptation fonctionnelle	Tunis
Gahbiche Mourad	Anesthésie réanimation	Monastir
Ben Youssef Soraya épouse Zouari	Cardiologie	Tunis
Houissa Mohamed	Anesthésie réanimation	Tunis
Ben Zineb Nabil	Gynécologie obstétrique	Tunis
Cherif Ali	Anesthésie réanimation	Tunis
Jilani Habiba	Chirurgie thoracique	Tunis
Benzarti Mohamed	Pneumologie	Sousse
Cheikh Rezaieg	Pneumologie	Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 4 mai 2004, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective cadre.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment les articles 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la convention collective cadre,

Vu l'arrêté du 7 février 1985, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 17 novembre 1984,

Vu l'arrêté du 28 janvier 1993, portant agrément de l'avenant n° 2 à ladite convention, signé le 15 octobre 1992,

Vu la convention collective cadre signée le 20 mars 1973 et révisée par les deux avenants susvisés.

Arrête :

Article premier. – L'avenant n° 3 à la convention collective cadre, signé le 20 avril 2004 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. – Les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective cadre.

Tunis, le 4 mai 2004.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Avenant n° 3

à la Convention Collective Cadre

Entre les Soussignés,

L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (U.T.I.C.A), représentée par son président Monsieur Hédi JILANI ;

d'une part,

Et l'Union Générale Tunisienne du Travail (U.G.T.T), représentée par son secrétaire général Monsieur Abdessalem JRAD ;

d'autre part,

Vu la convention collective cadre signée le 20 mars 1973, agréée par Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 mai 1973 et publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 21 des 25, 29 mai et le 1^{er} juin 1973 ;

Vu l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 17 novembre 1984, agréé par Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 13 du 15 février 1985 ;

Vu l'avenant n° 2 à ladite convention, signé le 15 octobre 1992, agréé par Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 28 janvier 1993 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 12 du 12 février 1993 ;

Vu l'accord cadre relatif à la révision des conventions collectives, signé le 12 avril 2002 entre l'U.G.T.T et l'U.T.I.C.A,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 2, 5, 6, 7, 9, 14, 19, 20, 21 et 43 de la convention collective cadre sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 2 (nouveau) : Champ d'application professionnel et territorial

Est ajouté à la fin de cet article le paragraphe suivant :

«Les travailleurs recrutés par des contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs aux salaires de base et indemnités octroyés par des textes réglementaires ou des conventions collectives, aux travailleurs permanents qui ont la même qualification professionnelle».

Article 5 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur y compris le licenciement ou la mutation, l'employeur ne peut prendre en considération le fait de son appartenance ou sa responsabilité syndicale ou l'exercice de ses droits syndicaux légaux, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le cadre des structures syndicales légalement reconnues et ce en respectant la dignité de l'entreprise. De même, l'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués dans l'entreprise dûment mandatés. Il respecte également les attributions légales et légitimes du syndicat qui exerce ses missions dans le respect des attributions des structures légales représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur ou son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a besoin. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Dans les cas urgents convenus entre les deux parties, l'entrevue aura lieu immédiatement. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. L'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

L'employeur s'emploie avec diligence à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Il met également à sa disposition des tableaux pour les affiches syndicales placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par le syndicat, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 30 heures durant l'année dans les entreprises employant entre 50 et 99 travailleurs, 60 heures durant l'année dans les entreprises employant entre 100 et 200 travailleurs et 110 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de 200 travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la

centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les travailleurs sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de travail, sauf accord des deux parties sur des dispositions contraires.

Si un travailleur est élu pour être délégué syndical titulaire dans l'un des syndicats auquel est affilié le personnel de l'entreprise, il sera à la demande de l'organisation dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur placé dans la position de détachement avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement, sans solde. Mais dans le cas où il est placé dans la position de disponibilité sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement, à l'ancienneté et à tous les avantages consentis comme s'il était en activité y compris ceux consentis en matière de maladie ou de retraite. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 6 (nouveau) : Réception des représentants syndicaux

Le premier paragraphe de cet article est modifié comme suit :

«L'employeur reçoit les représentants des structures de l'organisation syndicale dûment mandatés sur leur demande. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue, sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation. L'employeur fixera la date de l'entrevue».

Article 7 (nouveau) : Représentation du personnel dans les entreprises

La représentation du personnel dans les entreprises est régie par le code du travail et ses textes d'application.

Les travailleurs peuvent présenter leurs candidatures pour être membres à la commission consultative de l'entreprise et au bureau électoral soit directement soit par le biais du syndicat auquel ils sont adhérents s'il existe.

Le syndicat peut également désigner un représentant pour assister en qualité d'observateur dans les opérations de vote et de dépouillement des voix si l'un de ses adhérents est candidat pour être membre à la commission.

Article 9 (nouveau) : Normes de Production

Sont déterminées au niveau de l'entreprise les normes de production quantitativement et qualitativement ainsi que la prime de productivité et ce par une commission technique paritaire constituée de deux techniciens représentants l'entreprise, et deux techniciens désignés par les représentants des travailleurs à la commission consultative de l'entreprise. En l'absence de cette commission, ils seront désignés par le syndicat de l'entreprise.

En cas de désaccord sur la fixation des normes de production et la prime de productivité au niveau de l'entreprise, le différend sera porté devant une autre commission pour statuer définitivement.

Cette commission est composée par un expert désigné par l'organisation des employeurs, et un expert désigné par l'organisation des travailleurs, assistés par un expert dans le domaine, désigné par le Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité pour concilier entre eux. Le différend doit être tranché dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de sa saisine.

Article 14 (nouveau) : Avancement et promotion

Sont ajoutées à la fin du paragraphe «A» de cet article les dispositions suivantes :

«Lorsque le travailleur atteint le dernier échelon de la catégorie dans laquelle il est classé, il poursuivra son avancement pour une durée équivalente à deux échelons».

Article 19 (nouveau) : Cessation de service pour raisons de santé

Le dernier paragraphe de cet article est modifié comme suit :

«La cessation de service du travailleur inapte pour l'exécution de son travail d'origine n'interviendra que dans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique et en fonction de ses aptitudes professionnelles et après la soumission de son dossier à la commission consultative de l'entreprise pour avis».

Article 20 (nouveau) : Démission

Est ajouté avant le dernier paragraphe de cet article, le paragraphe suivant:

«L'employeur peut réexaminer la démission dans un délai d'une semaine, suite à une demande écrite formulée à cet effet par le travailleur».

Article 21 (nouveau) : Certificat de travail

Est ajouté à la fin de cet article le paragraphe suivant:

«Il peut être délivré - le cas échéant - au travailleur sur sa demande une attestation de travail prouvant qu'il est employé dans l'entreprise concernée».

Article 43 (nouveau) : Apprentissage, formation et perfectionnement professionnel

L'employeur s'engage, en fonction des besoins et des possibilités de l'entreprise, à favoriser l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément aux principes prévus par la loi d'orientation de la formation professionnelle et la législation en vigueur.

L'employeur peut – le cas échéant – organiser la formation continue au profit des travailleurs en vue de leur perfectionnement professionnel et ce par tous les moyens qu'il jugera les plus efficaces, efficients et adaptés et ce en collaboration avec la commission consultative de l'entreprise.

Les programmes de formation seront déterminés au niveau des secteurs.

Article deux : Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Tunis, le 20 avril 2004.

**Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs**

**Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail**

Signé : Abdessalem JRAD

**Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs**

**Le Président de l'Union Tunisienne de
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat**

Signé : Hédi JILANI

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATION

Par décret n° 2004-1060 du 3 mai 2004.

Madame Soufia Ben Chaâbane épouse Bahri est nommée directeur général du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2004-1061 du 3 mai 2004, fixant la rémunération des différents travaux de l'examen national en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures de révision comptable.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 20 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'expert comptable, tel que modifié par le décret n° 2002-1976 du 30 août 2002,

Vu l'avis du ministre des finances.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le montant de la rémunération des différents travaux de l'examen national en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures de révision comptable, créé par le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995 susvisé, ainsi qu'il suit :

Définition des travaux	Montant de la rémunération
- La participation au contrôle des épreuves écrites de l'examen	2D,000 l'heure
- La correction des feuilles des épreuves écrites de l'examen	2D,600 la feuille
- La participation aux épreuves orales et aux délibérations du jury de l'examen	6D,000 l'heure
- La préparation et l'organisation matérielles de l'examen	6D,000 l'heure

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1062 du 3 mai 2004.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Hassouna Fadhila	Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba	Gestion	18/12/2003
Mohamed Jameleddine Boumedien	Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba	Sciences économiques	26/12/2003

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 mai 2004, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001, et notamment son article 19,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche,

Après avis des chefs des établissements concernés,

Et après approbation des conseils des universités concernées.

Arrête :

Article premier. – Sont créés, au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les laboratoires de recherche identifiés par leur dénomination et indiqués au tableau suivant :

Etablissement	Dénomination
Ecole polytechnique de Tunis	Systèmes et mécanique appliquée
Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie enzymatique et microbiologie
Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Biochimie et génie enzymatique des lipases

Etablissement	Dénomination
Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax	Systèmes d'information géographique, formation en aménagement, cartographie, télédétection et environnement
Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	DIRASET – Etudes maghrébines
Faculté des sciences de Tunis	Microorganismes et biomolécules actives
Faculté des sciences de Tunis	Equations aux dérivées partielles
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie civil
Faculté de médecine de Tunis	Toxicologie, ergonomie et environnement professionnel

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mai 2004.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologie du 4 mai 2004.

Monsieur Mohamed Rabhi est nommé membre représentant du ministère de la santé publique au conseil d'administration de l'institut national des sciences et technologies de la mer en remplacement de Monsieur Slaheddine Chniti.